

1501872-58.2022.8.26.0566

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: André Luiz de Macedo

Comarca: São Carlos

Foro: Foro de São Carlos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2150676 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MATHEUS FELIPE ADÃO DA CRUZ e outro

Vítima:

Saúde Pública

Réu Preso

Aos 23 de setembro de 2022, às 14:00h, sob a presidência do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

3ª Vara Criminal

Rua Conde do Pinhal, 2061, Centro, São Carlos - 13560-140 - SP

#### TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL

Processo nº:

1501872-58.2022.8.26.0566

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2150676 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MATHEUS FELIPE ADÃO DA CRUZ e outro

Vítima:

Saúde Pública

Réu Preso

Aos 23 de setembro de 2022, às 14:00h, sob a presidência do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal do Foro de São Carlos, Comarca de São Carlos, Estado de São Paulo, Dr. André Luiz de Macedo, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento em que figuram como réus BRUNO DOUGLAS PEREIRA TAVARES e MATHEUS FELIPE ADÃO DA CRUZ, realizada por meio virtual, através da ferramenta Microsoft Teams, de acordo com o Provimento CSM nº 2651/2022. Presente na sala virtual o Drº Daniel Henrique Silva Miranda - Promotor de Justiça. Presente na sala virtual os réus BRUNO DOUGLAS PEREIRA TAVARES e MATHEUS FELIPE ADÃO DA CRUZ, na estação virtual da administração

da unidade prisional. Presente na sala virtual a Dr<sup>a</sup> Fabiana Maria Carlino - 288724/SP. Inicialmente, a pedido da Defesa, foi solicitado contato prévio e reservado com os acusados, sendo determinado pelo MM. Juiz a presença exclusivamente da defensora e réus na "sala virtual", garantindo-se a entrevista reservada. Prosseguindo, foram ouvidas por videoconferência, três testemunhas de acusação e interrogados os réus, através da ferramenta Microsoft Teams. Pelas partes foi dito que não tinham requerimentos de diligências. Não havendo mais provas a produzir, o MM. Juiz deu por encerrada a instrução e determinou a imediata realização dos debates orais, através da ferramenta Microsoft Teams. Em seguida, a audiência virtual foi encerrada. Permaneceu na sala apenas o MM. Juiz, que proferiu a seguinte sentença: "Vistos. MATHEUS FELIPE ADÃO DA CRUZ, qualificado a fls.9, foto a fls.13, agindo em unidade de conduta com BRUNO DOUGLAS PEREIRA TAVARES, qualificado a fls.5, com fotos a fls.27/28, foram denunciados como incursos no artigo 33 da Lei 11.343/06, porque no dia 02 de junho de 2022, por volta de 09h50, na rua Coronel José Augusto Salles 874, Vila Isabel, nesta cidade e comarca, tinham em depósito, guardavam e traziam consigo, para fins de preparo, venda e comercialização, duas porções maiores de maconha (peso de 100g) e mais 13 embalagens de maconha, um celular, além de R\$81,00 em dinheiro, drogas acondicionadas de forma a pronta entrega a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Narra a denúncia que policiais militares faziam patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido por ser ponto de tráfico de drogas. Ao se aproximarem do local (bloco 3, condomínio 6), os policiais avistaram os denunciados sentados, numa bancada de casinha de gás, sendo que ao notarem a viatura, correram, tendo um dos dois, dispensado um objeto. Os policiais conseguiram abordar os denunciados e verificaram o objeto jogado, que continha as drogas acima mencionadas. Dentro da casinha de gás onde estavam os indiciados, foram localizados mais maconha, crack, cocaína, LSD e MD, drogas que eram ocultadas pelos denunciados, negando os mesmos a propriedade. Matheus ainda trazia R\$81,00 em dinheiro e um celular. Recebida a denúncia (fls.126), após notificação e defesa preliminar. Em instrução, foram ouvidas por videoconferência, uma testemunha de acusação e uma testemunha de defesa (fls.162/163). Hoje, em continuação, foram ouvidas, por videoconferência, três testemunhas de acusação e interrogados os réus, encerrando-se a instrução. Nas alegações finais o Ministério Público pediu a condenação dos réus nos termos da denúncia. A defesa pediu a absolvição por insuficiência de provas, observando-se o artigo 386, V e VII, do CPP. É o relatório. Decido. A materialidade está comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico de fls.92/94, relativo unicamente à maconha. O restante da droga (que estava na casinha de gás), embora também referido na denúncia (fls.104), foi objeto de apuração em outro inquérito, que acabou arquivado, segundo informado pelo Ministério Público a fls.169. Embora seja possível que os dois réus tenham envolvimento com a maconha objeto do presente procedimento, é certo que a denúncia afirma, a fls.103, que "um dos dois" dispensou a droga durante a fuga da polícia, sem precisar quem o fez. Os três policiais ouvidos hoje (Carlos, Osmar e Albuquerque) não puderam precisar quem dispensou a droga. Apenas fizeram referência ao fato de que os denunciados correram da polícia. Em outro local, para onde os réus correram (condomínio 5), estava o policial Edivaldo, ouvido na primeira audiência. Contudo, Edivaldo também não viu quem dispensou a droga. Consolidou-se, assim, a dúvida. Não se sabe qual dos réus estava com a maconha. Estranha-se, ademais, que sendo os réus pessoas com aparências distintas, em princípio com possibilidade de fácil diferenciação, não puderam os policiais identificar quem dispensou a maconha. Se um deles estava com droga, o fato é que não se sabe quem, com a necessária segurança. Na dúvida, a condenação não se impõe. Quanto à droga na casinha de gás, - de variados tipos -, destaca-se não ser objeto deste procedimento. Sequer há laudo de exame químico-toxicológico aqui juntado. Foi objeto de outra investigação, arquivada (fls.169). Assim, não é possível considerar tal circunstância para definição da responsabilidade penal dos réus que respondem, aqui, unicamente pela maconha dispensada em fuga, conduta que não se conseguiu atribuir, com certeza suficiente, a um dos dois acusados. O fato de estarem juntos não permite, por si só, concluir que ambos traziam consigo a droga. Apenas um deles

a trazia consigo e a dispensou, segundo a denúncia, mas não se apurou quem foi. Aplica-se, no caso, o princípio geral de direito segundo o qual "in dubio pro reo". A absolvição é de rigor. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a ação e absolvo MATHEUS FELIPE ADÃO DA CRUZ e BRUNO DOUGLAS PEREIRA TAVARES, com fundamento no art.386, VII, do Código de Processo Penal. Expeçam-se alvarás de soltura clausulados. Transitada em julgado, ao arquivo. As partes deverão ser intimadas pelos respectivos portais e os réus por oficial de justiça, observando-se que a audiência foi realizada por teleconferência, encerrando-se a gravação após as alegações finais. Publique-se. Comunique-se. Nada mais. Eu, Carlos André Garbuglio, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA